

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min**SENTENÇA**

Processo Digital nº: **0004434-23.2016.8.26.0050 CONTROLE 261/16**
 Classe - Assunto: **Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins**
 Autor: **Justiça Pública**
 Réu: **JAILSON ANDRE DA SILVA**

Juiz(a) de Direito: Dr(a). **Carlos José Zulian**

Vistos.

Jailson André da Silva, qualificado nos autos, está sendo processado como incurso no artigo 33, *caput*, da Lei nº. 11.343/2006.

Narra a denúncia que, no dia 20 de janeiro de 2016, por volta das 14h00, na Rua Caetano de Campos, s/n, bairro Parque São Jorge, nesta Capital, o acusado, vulgo “*Mimilson*”, trazia consigo drogas, quais sejam: 46 (quarenta e seis) porções de *Cannabis sativa L* (tetrahydrocannabinol – THC); 15 (quinze) porções de *Cannabis sativa L* (tetrahydrocannabinol – THC), sob a denominação “haxixe”; 54 (cinquenta e quatro) invólucros plásticos do tipo *ependorfs* contendo cocaína em pó; e 81 (oitenta e uma) porções do derivado de cocaína na forma de “crack”.

O réu foi notificado (fls. 103) e apresentou defesa preliminar (fls.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

107/109). Deste modo, a denúncia foi recebida e houve designação de audiência de instrução, interrogatório, debates e julgamento (fls. 116).

Durante a instrução foram inquiridas duas testemunhas de acusação (fls. 141/142). Em seguida o réu foi interrogado (fls. 143).

O Ministério Público postulou condenação do réu, sustentando ser inteiramente procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia (fls. 144).

A Defensoria Pública, nomeada para o réu, arguiu ser o conjunto probatório insuficiente para alicerçar um possível édito condenatório (CPP, art. 386, inc. VII). Subsidiariamente, pugnou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, pela aplicação do § 4º do artigo 33 da Lei nº. 11.343/2006, regime aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, inconstitucionalidade da pena de multa e possibilidade de apelar em liberdade (fls. 144/152).

Esse, o relatório. Decido.

A acusação é procedente.

Ficou estabelecido nos autos o delito previsto no art. 33, “caput”, da Lei nº 11.343/06, praticado pelo réu que, no dia e local indicados na denúncia, foi

**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**

COMARCA DE SÃO PAULO

FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA

1ª VARA CRIMINAL

AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

surpreendido trazendo consigo, para tráfico, substâncias ilícitas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade está aferida pelo auto de exibição e apreensão (fls. 15/16), pelo laudo químico-toxicológico (fls. 131/135) e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

A autoria – sem perder de vista, neste ponto, que a prisão em flagrante pressupõe o delito surpreendido em plena crepitação – encontra respaldo na prova produzida.

As testemunhas Silas e Wagner confirmaram em juízo a apreensão de drogas em poder do réu, que estavam armazenadas em uma bolsa e embaladas para comercialização (fls. 141/142).

O réu negou a prática do crime, sob a alegação de que foi detido em virtude de seus maus antecedentes (fls. 143). Porém, sua versão ficou isolada nos autos e não resiste à força de convencimento produzida pelos sólidos testemunhos policiais e demais provas produzidas no curso do processo, nada havendo de concreto a indicar que não mereçam credibilidade, muito menos uma possível falsa e sórdida incriminação.

Patente, pois, o propósito de tráfico, seja pela natureza, quantidade ou forma de acondicionamento da droga ou pelas circunstâncias da apreensão (local conhecido como de tráfico).

Estão presentes, pois, os requisitos da figura típica. Com efeito, a substância apreendida está listada na Portaria SVS/MS nº 334/1998 (objeto material da ação). Paralelamente, o réu não tinha permissão para o manuseio (elemento normativo do tipo) e a conduta foi perpetrada com dolo (elemento subjetivo do tipo). Nesse quadro, é imperativo condená-lo pelo crime de tráfico de drogas.

Passo à fixação da pena pelo crime de tráfico de drogas, seguindo



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

o critério trifásico adotado pelo Código Penal (art. 68).

A observar as circunstâncias dos arts. 59 do Código Penal e 42 da Lei nº 11.343/06, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e multa de 583 dias-multa, diante de seus antecedentes criminais (fls. 156/157). Em seguida, por ser reincidente (fls. 158/159), aumento sua pena em 1/6, alcançando de forma definitiva, 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e multa de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90 e considerando seus antecedentes, fixo o regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade.

Diante da reincidência, o réu não faz jus ao benefício do parágrafo 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Inexiste inconstitucionalidade da pena pecuniária, diante de sua previsão expressa na Constituição Federal (artigo 5º, XLVI, c), não se vislumbrando, na espécie, violação aos princípios da proporcionalidade ou da individualização da pena. Ademais, a impossibilidade de seu cumprimento devido a eventual insolvência do réu deverá ser analisada, inicialmente, pelo juízo da execução, a fim de evitar supressão de instância, observando-se o disposto nos artigos 50 e 51 do Código Penal e 168 e 169 da Lei de Execução Penal.

Fica estabelecido o dia-multa no mínimo legal, ante a modesta situação econômica do réu (Lei nº 11.343/06, art. 43, “caput”), dado emergente dos autos.

Sem incidência o princípio da presunção da não-culpabilidade (CF, art. 5º, LVII) para o recurso em liberdade. Visualiza-se, aqui, a garantia da ordem pública, pressuposto autorizador da prisão preventiva (CPP, art. 312). Além do mais, o réu acompanhou preso a instrução, e nessa condição deve permanecer até o



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

julgamento definitivo. Sobre a questão, confira-se:

“Direito de apelar em liberdade - Réu que permaneceu preso durante o processo - Concessão - Impossibilidade: - Deve ser indeferido o direito de apelar em liberdade ao acusado que permaneceu preso durante toda a tramitação do feito, pois um dos efeitos da sentença condenatória recorrível é o de ser o réu preso ou assim mantido, conforme determina o art. 393, I, do CPP, de cuja constitucionalidade não se duvida.”

Indicados os motivos, pois, **CONDENO – JAÍLSON ANDRÉ DA SILVA**, RG nº. 49.310.910/SP, brasileiro, natural de São Paulo/SP, filho de Jair André da Silva e de Maria Fátima da Silva, **como incurso no art. 33, “caput” da Lei nº 11.343/06, à pena privativa de liberdade de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, inicialmente no regime fechado, e à pena pecuniária de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor unitário.**

Sem recurso em liberdade, expeça-se, de imediato, mandado de prisão.

O valor do dia-multa deverá ser corrigido monetariamente na época do pagamento (CP, art. 49, § 2º).

Nos termos do parágrafo único do artigo 243 da Constituição Federal e do artigo 63 da lei 11.343/06, determino o perdimento dos bens e valores apreendidos em poder do réu.

Não tendo havido controvérsia, no curso do processo, sobre a natureza e a quantidade das substâncias ou sobre a regularidade do laudo respectivo, determino, desde já, sua destruição por incineração – na forma da legislação vigente –, no prazo máximo de trinta dias, preservando-se fração suficiente para eventual contraprova. Comunique-se a autoridade de polícia judiciária competente.

Se assim transitar em julgado esta sentença: a) lance-se o nome do réu no Rol dos Culpados; b) efetuem-se as comunicações e averbações de praxe; e c)



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA DE SÃO PAULO
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA
1ª VARA CRIMINAL
AV. ABRAÃO RIBEIRO, 313, São Paulo - SP - CEP 01133-020
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

promova-se vista ao Ministério Público.

P.R.I.C.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2017.

Carlos José Zulian

Juiz de Direito

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006,
CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**